CONTRACT № HN2201

China, Zhoushan
dd. June, 6th, 2022

КОНТРАКТ № HN2201

КНР, г. Джоушан
от 06.06.2022 г.

THE PARTIES This Contract is entered into on this June, 6th, 2022 (hereinafter referred to as "Effective date") between the following parties: **AVK JSC,** (hereinafter referred to as "BUYER"), the legal entity established and existing under the laws of Russia, registered at: 5 bld., 1 office 287 Nemanskij pr, Moscow 123181, Russia, + 7 495 540 59 02, represented by the General Director Mr. Vladimir Vladimirovich Belov, acting on the basis of the Charter. and **HINA DEV CO., LIMITED,** (hereinafter referred to as "SELLER"), located at Huayu Building, NO.8, Huayu Road, Goushan Sub-district, Putuo District, Zhoushan, China in the person director Mr. Fu Baichuan, acting on the basis of Charter, collectively referred to as the "Parties", have made this Contract as follows:	**СТОРОНЫ** Настоящий Контракт заключен 06.06.2022 года (далее – «Дата вступления в силу») между: **АО «АВК»,** (именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ»), юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством России, зарегистрированное по адресу: 123181, г. Москва, Неманский проезд, д. 5, к.1, офис 287, Тел.: + 7 495 540 59 02, в лице Генерального директора Белова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава. И **HINA DEV CO., LIMITED,** (именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ») местом нахождения которого является, Huayu Building, NO.8, Huayu Road, Goushan Sub-district, Putuo District, Zhoushan, China в лице директора г-на Fu Baichuan, действующего на основании Устава, вместе именуемые также «Стороны», подписали настоящий Контракт о нижеследующем:
1. THE SUBJECT OF THE CONTRACT 1.1. In accordance with this Contract, the Seller sells and undertakes to deliver, and the Buyer accepts and pays for the Goods, in accordance with the invoice, which are integral parts of the Contract.	**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА** 1.1. В соответствии с настоящим Контрактом, Продавец продает и обязуется поставить, а Покупатель принимает и оплачивает Товар, в соответствии с инвойсом, которые являются неотъемлемыми частями Контракта.
2. PRICE 2.1. The Contract price is DAP BUDENNOVSK, RUSSIA (INCOTERMS 2010), the contract amount is the sum of all invoices to this contract. 2.2. The price specified in the invoices of this contract shall be fixed for the term of this Contract and shall not be increased. 2.3. The currency of payment under this Contract is RMB. 2.4. The form of payment for the consignment is determined by each invoice to this contract. 2.5. The date of payment is the date of receipt of funds to the account of the Seller. Possible Bank charges are payable in the following order: • on the territory of the Buyer-the Buyer • outside the territory of the Buyer-the Seller.	**2. ЦЕНА** 2.1. Цена Контракта на условиях DAP BUDENNOVSK, RUSSIA (INCOTERMS 2010), суммой контракта является сумма всех инвойсов к настоящему контракту. 2.2. Указанная в инвойсах к настоящему контракту цена является фиксированной на срок действия настоящего Контракта и увеличению не подлежит. 2.3. Валютой платежа по настоящему Контракту является RMB. 2.4. Форма оплаты партии Товара определяется каждым инвойсом к настоящему контракту. 2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчётный счет Продавца. Возможные банковские сборы оплачиваются в следующем порядке: • на территории Покупателя – Покупателем • вне территории Покупателя – Продавцом.
3. VALIDITY 3.1. This contract shall enter into force from the date of its signing by the parties and shall be valid until 30.12.2022, and if by the specified date the parties have outstanding obligations arising from this contract, the term of the contract shall be extended until the parties fulfill their obligations in full. The contract may also be terminated unilaterally in accordance with the articles of this Contract. At the request of the Parties, the validity period may be extended.	**3. СРОК ДЕЙСТВИЯ** 3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30.12.2022, а в случае, если к указанному сроку у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего контракта, срок действия контракта продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств. Контракт также может быть прекращен в одностороннем порядке в соответствии со статьями настоящего Контракта. По желанию Сторон срок действия может быть продлен.

4. THE CONDITIONS AND ORDER OF DELIVERY 4.1. Delivery of Goods is carried out in time and on the terms specified in the invoices to this contract. 4.2. The goods are supplied on DAP Russia (INCOTERMS 2010). Consignee: AVK JSC Acceptance of Goods with checking of completeness and quality is made within 10 calendar days from the date of receipt. 4.3. After receiving the full payment and packaging of the Goods, the Seller is obliged to send the draft invoice for customs clearance to the Buyer by e-mail before shipment. The buyer must check the invoice and confirm that it is correct. Upon receipt of the buyer's comments by e-mail, the Seller must issue a new preliminary invoice. If these comments are not received by the Seller within 2 working days, the delivery will be made in accordance with the original draft invoice. 4.4. The seller must provide the Buyer with one set of the following documents, which are considered an integral part of each delivery, in the original together with the Goods and one set in a copy by e-mail: • International bill of lading; • Invoice with details of the Seller and the Buyer, Bank details of the Seller, the number and date of the contract, the name of each item, unit price, number of units, the value of each item; • Packing lists indicating the name, quantity and weight of each item in the cargo area, size, gross weight, net weight of each cargo area, number of packages. If necessary, the Seller undertakes to supply at the request of the Buyer additional information about the Goods required for customs clearance. 4.5. After shipment, the Seller is obliged to inform the Buyer by Fax and e-mail the date of shipment, the Contract number and the bill of lading, the description of the Goods, the approximate date of arrival at the destination. In case of detection of incompleteness of delivery, the Seller is obliged to deliver the missing Goods on the terms (INCOTERMS 2010) established by the Buyer within 8 calendar weeks from the date of notification.	**4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ** 4.1. Поставка Товара осуществляется в сроки и на условиях, указанных в инвойсах к настоящему контракту. 4.2. Товар поставляется на условиях DAP, РФ (INCOTERMS 2010). Грузополучатель: АО «АВК» Приемка Товара с проверкой комплектности и качества производится в течении 10 календарных дней с момента получения. 4.3. После получения полного платежа и упаковки Товара, перед его отгрузкой Продавец обязан передать Покупателю по электронной почте проект счет-фактуры для таможенной очистки Товаров. Покупатель должен проверить счет-фактуру и подтвердить правильность его составления. При получении замечаний Покупателя по электронной почте, Продавец должен выпустить новый предварительный счет-фактуру. Если эти замечания не будут получены Продавцом за 2 рабочих дня, то поставка будет выполнена в соответствии с первоначальным проектом счетом-фактуры. 4.4. Продавец обязан предоставить Покупателю один комплект следующих документов, считающихся неотъемлемой частью каждой поставки, в оригинале вместе с Товаром и один комплект в копии по электронной почте: • Международную товарно-транспортную накладную; • Инвойс с указанием реквизитов Продавца и Покупателя, банковских реквизитов Продавца, номера и даты контракта, наименования каждой позиции, цены за единицу, количества единиц, стоимости каждой позиции; • Упаковочные листы с указанием наименования, количества и веса каждой позиции в грузовом месте, размера, веса брутто, нетто каждого грузового места, количество грузовых мест. При необходимости Продавец обязуется поставить по запросу Покупателя дополнительную информацию о Товарах, требуемую для таможенного оформления. 4.5. После отгрузки Продавец обязан сообщить Покупателю по факсу и электронной почте дату отгрузки, номер Контракта и Товарно-транспортной накладной, описание Товара, приблизительную дату прибытия в пункт назначения. В случае выявления некомплектности поставки Продавец обязан поставить недостающий Товар на условиях (INCOTERMS 2010), установленных Покупателем, в течение 8 календарных недель с момента уведомления.
5. WARRANTY OBLIGATION 5.1. The warranty period is 12 months from the date of delivery.	**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** 5.1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты поставки.
6. MODIFICATIONS AND CHANGES 6.1. The parties reserve the right to modify the Goods (each at their own expense), provided that this change is agreed in writing between the Parties. The operational decision to make changes in the design of the Goods must be accurately determined and properly executed. The decision shall contain a complete description of the design changes and their schedule, as well as their impact on the contract price and delivery schedule, the possibility of their practical implementation and possible changes in the provisions of this Contract. If such changes are not recorded in the terms of the contract, the order of changes should be issued in a separate Annex. Any and all changes in legislation or other instructions	**6. МОДИФИКАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ** 6.1. Стороны оставляют за собой право модифицировать Товар (каждая за собственный счет) при условии, что данное изменение письменно согласовано между Сторонами. Оперативное решение по внесению изменений в конструкцию Товара должно быть точно определено и оформлено должным образом. Решение должно содержать полное описание работ по изменению конструкции и график их проведения, а также их влияние на стоимость контракта и график поставки, возможность их практического выполнения и возможные изменения положений данного Контракта. Если в условиях контракта такие изменения не зафиксированы, в отдельном приложении должен быть оформлен Порядок изменений.

affecting the Goods after the signing of the contract will be considered as such and the costs associated with them will be charged to the Buyer.	Любые и всякие изменения законодательства, или иные указания, влияющие на Товар после подписания контракта будут считаться изменениями такового и затраты, связанные с ними, будут отнесены на счет Покупателя.
7. PACKAGING AND LABELLING. 7.1. Container ensuring shipping by sea or by land shipping, ensuring safety and prevents damage, and suitable for possible overload of the Goods on the way to the destination, as well as protecting them from external influences.	**7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА.** 7.1. Контейнер обеспечивающий транспортировку морским путем либо наземным транспортом, обеспечивающий сохранность и предотвращающий от повреждений, и пригодный для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения, а также предохраняющий их от внешних воздействий.
8. PENALTIES 8.1. In case of violation of the agreed terms of delivery of the Goods in accordance with paragraph 4.1. of this Contract, the Seller shall pay the buyer a penalty of 0.1% (0.1%) of the value of the goods not delivered for each calendar day of delay. However, the total penalty for late delivery cannot exceed 3% (percent) of the value of the Goods for which there was a delay in delivery. In case of delay of delivery of the Goods by the Seller for more than 120 calendar days, the Buyer has the right to terminate the Contract unilaterally by sending a written notice to the Seller. The seller shall, within 14 calendar days from the date of receipt of such notice, transfer the advance payments received from the Buyer to The buyer's account. 8.2. In case of delay by the Buyer, through its fault payments in accordance with the invoice to this Contract, the Buyer pays the seller a penalty of 0.1% (0.1 percent) of the amount of overdue payment for each calendar day of delay in payment. However, the total penalty for late payment cannot exceed 3% (three percent) of the overdue payment.	**8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ** 8.1. В случае нарушения согласованных сроков поставки Товара в соответствии с п. 4.1. настоящего Контракта, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (0,1 процента) от стоимости не поставленного Товара за каждый календарный день опоздания. Однако общая сумма пени за опоздание в поставке не может превышать 3% (процентов) от стоимости Товара, в отношении которого имело место опоздание в поставке. В случае просрочки Продавцом поставки Товара более чем на 120 календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке путем направления Продавцу письменного уведомления. Продавец будет обязан в течение 14 календарных дней с даты получения такого уведомления перечислить авансовые платежи, полученные от Покупателя, на счет Покупателя. 8.2. В случае задержки Покупателем, по своей вине платежей в соответствии с инвойсом к настоящему Контракту, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% (0,1 процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки платежа. Однако общая сумма пени за задержку оплаты не может превышать 3% (трех процентов) от суммы просроченного платежа.
9. NOTIFICATIONS 9.1. Any notices under the Contract shall be made in writing in Russian. Such notices shall be deemed valid if: : a) they are handed over from hand to hand by representatives of the Parties with a written mark of delivery in a copy of the transmitting Party: b) sent by registered mail, which is further notified by e-mail or Fax. 9.2. Notifications in connection with the implementation of this Contract shall be sent to the addresses and details specified in paragraph 15 of this Contract. 9.3. Any change of address must be notified. In the absence of such notification, communications sent to the last known address will be deemed sufficient.	**9. УВЕДОМЛЕНИЯ** 9.1. Любые уведомления по Контракту производятся в письменной форме на русском языке. Такие уведомления считаются действительными, если: а) они переданы из рук в руки представителями Сторон с письменной отметкой о вручении в экземпляре передающей Стороны: б) отправлены по почте заказным письмом, о чем дополнительно дается соответствующее уведомление электронной почтой или факсом. 9.2. Уведомления, в связи с выполнением настоящего Контракта, должны направляться по адресам и реквизитам, указанным в п.15 настоящего Контракта. 9.3. Любые изменения адреса должны сообщаться уведомлением. В случае отсутствия такого уведомления, сообщения, посылаемые по последнему известному адресу, будут считаться достаточными.
10. PROTECTION FROM THIRD PARTY CLAIMS 10.1. The seller guarantees the Buyer the absence of any third party rights to the Goods (including copyright, rights arising from patents, licenses, know-how, etc.) that exclude, reduce or limit the right of the Buyer or the end user of the Goods.	**10. ЗАЩИТА ОТ ИСКОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ** 10.1. Продавец гарантирует Покупателю отсутствие каких-либо прав третьих лиц на Товар (включая, авторские права, права, вытекающие из патентов, лицензий, ноу-хау и т.п.), которые исключают, уменьшают или ограничивают право Покупателя, либо конечного

10.2. If it turns out that a third party has any rights to the Goods, the seller must at Its own expense release the Goods from the rights or claims of the third party within a reasonable time, but not later than 30 days.	потребителя Товара. 10.2. Если выяснится, что какое-либо третье лицо имеет какие-либо права на Товар, Продавец обязан за свой счет освободить Товар от прав или претензий третьего лица в пределах разумного срока, но не позднее, чем за 30 дней.
11. PRIVACY 11.1. The parties undertake to keep the confidential information received from the other Party for three years after the termination of this Contract.	**11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ** 11.1. Стороны обязуются сохранять полученную от другой Стороны конфиденциальную информацию в течение трех лет после прекращения действия настоящего Контракта.
12. FORCE-MAJEURE 12.1. The parties shall be released from liability for partial or complete failure to perform their obligations or any of their essential part directly related to the performance of this Contract, if this failure was caused by force majeure in accordance with the legislation of the country where such circumstances occur. These circumstances should arise after the conclusion of the Contract, be extraordinary, unforeseen and unavoidable and not depend on the will of the Parties. 12.2. In the event of force majeure, the terms of performance of obligations under the Contract shall be increased proportionally for a period equal to the period during which such circumstances and their consequences were in force. 12.3. On the occurrence and termination of the above circumstances, the Party for which it was impossible to fulfill its obligations under this Contract, shall notify the other Party in writing no later than 5 days from the date of their occurrence/termination. 12.4. Appropriate evidence of the above circumstances and their duration will be the evidence of the respective chambers of Commerce. 12.5. Late notification of force majeure deprives the Party concerned of the right to refer to such circumstances in the future. 12.6. If the force majeure circumstances last for more than 60 days, the Buyer has the right to terminate the Contract unilaterally. In this case, the Seller shall immediately return to the Buyer all amounts paid under this Contract.	**12.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)** 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств или какой-либо их существенной части, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Контракта, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с законодательством страны, где таковые обстоятельства имеют место. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Контракта, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 12.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сроки исполнения обязательств по Контракту увеличиваются соразмерно на срок, равный сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 12.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Контракту, должна в письменной форме уведомить другую Сторону не позднее, чем через 5 дней с момента их наступления/прекращения. 12.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торговых палат. 12.5. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства в будущем. 12.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 60 дней, то Покупатель имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. В этом случае Продавец обязуется немедленно возвратить Покупателю все суммы, уплаченные по настоящему Контракту.
13. APPLICABLE LAW AND ARBITRATION 13.1. In all that is not specified in this Contract, the Parties shall be guided by the current legislation of the Russia Federation. 13.2. All disputes and disagreements that may arise out of or in connection with this Contract will be resolved through negotiations between the Parties. If the parties do not come to an agreement, the case shall be settled by Arbitration at the international Chamber of Commerce and industry of Stockholm. The arbitral Tribunal will be held in Stockholm, Sweden. The language of the arbitration shall be English. 13.3. The award of the arbitration shall be final and binding on the Parties.	**13. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И АРБИТРАЖ** 13.1. Во всем, что не оговорено настоящим Контрактом, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 13.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если стороны не придут к соглашению, дело подлежит разрешению в Арбитражном суде при Международной Торгово- промышленной Палате Стокгольма. Арбитражный суд будет проходить в Стокгольме, в Швеции. Язык арбитражного разбирательства – английский. 13.3. Решение арбитража будет являться окончательным и обязательным для Сторон.
14. TAXES AND FEES 14.1. All taxes, fees and charges in the country of the Seller is the Seller and in the territory of the country of the Buyer responsibility of the Buyer.	**14. НАЛОГИ И СБОРЫ** 14.1. Все налоги, пошлины и сборы на территории страны Продавца несет Продавец, а на территории страны Покупателя несет Покупатель.

The Contract is made in 2 (two) original copies in English and Russian, having the same legal force, one for each of the parties.	Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на английском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
15. Legal addresses **THE BUYER:** **AVK JSC** 5 bld., 1 office 287 Nemanskij pr, Moscow 123181, Russia Tel.: + 7 495 540 59 02 E-mail: info@avkavk.ru **Bank details:** PJSC ROSBANK Bank account (RMB): 40702156787360000540 Beneficiary bank address: 107078, MOSCOW MASHI PORYVAEVOY STR.34 SWIFT: RSBNRUMM Correspondent banks for Yuan payments: Bank of China Ltd, Beijing Branch SWIFT code: BKCHCNBJ110 **THE SELLER:** **HINA DEV CO., LIMITED** Legal address: Huayu Building, NO.8, Huayu Road, Goushan Sub-district, Putuo District, Zhoushan,China Postal address: Huayu Building, NO.8, Huayu Road, Goushan Sub-district, Putuo District, Zhoushan,China Tel. +86-13967229780 E-mail: victor_hina@126.com **Bank details:** Beneficiary Bank Name: HSBC HONG KONG Swift code: HSBCHKHHHKH SWIFT Address: HSBCHKHH Account No.: 801455650838 Beneficiary name: HINA DEV CO., LIMITED	**15. Юридические адреса сторон** **ПОКУПАТЕЛЬ:** **АО «АВК»** 123181, г. Москва, Неманский проезд, д. 5, к.1, офис 287 Телефон: + 7 495 540 59 02 E-mail: info@avkavk.ru **Банковские реквизиты:** ПАО «РОСБАНК» Банковский счет (RMB): 40702156787360000540 Адрес Банка получателя: 107078, MOSCOW MASHI PORYVAEVOY STR.34 SWIFT: RSBNRUMM Банки-корреспонденты по платежам в Юанях: Bank of China Ltd, Beijing Branch SWIFT code: BKCHCNBJ110 **ПРОДАВЕЦ:** **HINA DEV CO., LIMITED** Юридический адрес: Huayu Building, NO.8, Huayu Road, Goushan Sub-district, Putuo District, Zhoushan,China Почтовый адрес: Huayu Building, NO.8, Huayu Road, Goushan Sub-district, Putuo District, Zhoushan,China Tel. +86-13967229780 E-mail: victor_hina@126.com **Банковские реквизиты:** Beneficiary Bank Name: HSBC HONG KONG Swift code: HSBCHKHHHKH SWIFT Address: HSBCHKHH Account No.: 801455650838 Beneficiary name: HINA DEV CO., LIMITED For and on behalf of HINA DEV CO., LIMITED 海納發展有限公司 Authorized Signature(s)